

1529554-37.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Com efeito, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, conclui-se que, embora a materialidade do delito de tráfico esteja confirmada pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 137/139), a autoria não restou devidamente comprovada, porquanto os elementos de informação colhidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1529554-37.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529554-37.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2357889/2019 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 9000214 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 8356/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2357889 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 8356/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2357889 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 8356/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA

Vistos.

JOSÉ MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se

processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 09h30min, no Viaduto Okuhara Koei, Jardim Paulista, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, com o intuito de entrega ao consumo de terceiros, 118 invólucros de cocaína, na modalidade pedras de crack, com peso líquido de 35,4g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, na data apontada, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu em atitude semelhante à venda de drogas, na qual terceiros passavam, pagavam uma quantia e retornavam com algo na mão.

Diante disso, deliberaram pela abordagem dele. Em busca pessoal, foram localizados os entorpecentes apreendidos, bem como a quantia de R\$ 60,00.

O réu foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia (fls. 34/38).

Oferecida a denúncia (fls. 01/02), foi determinada a notificação do réu para ofertar defesa prévia. Na mesma oportunidade, foi-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 56).

A defesa prévia foi apresentada (fls. 86/88), mas não teve o condão de ensejar a rejeição da denúncia, recebida em 09 de junho de 2020, nem tampouco a absolvição sumária do réu (fls. 112/113).

O Procurador Geral de Justiça, após provocação (fls. 99/100), manifestou-se pela impossibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal ao réu (fls. 103/111).

O laudo de exame químico toxicológico definitivo foi encartado aos autos (fls. 137/139).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 140/141).

O réu foi notificado pessoalmente da acusação (fls. 80) e citado por edital (fls. 135), consoante determinação judicial (fls. 120), cujo prazo transcorreu in albis (fls. 142).

Após, a revelia do réu foi decretada, já que ele mudou de endereço sem informar o Juízo (fls. 74, 80 e 118).

O Ministério Público, em alegações finais, em razão da fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do réu (fls. 146/148).

A Defesa, do mesmo modo, sustentou a fragilidade probatória e postulou a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP (fls. 152/155).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do réu pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Com efeito, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, conclui-se que, embora a materialidade do delito de tráfico

esteja confirmada pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 137/139), a autoria não restou devidamente comprovada, porquanto os elementos de informação colhidos na fase de inquérito não foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No quesito autoria, anote-se que o réu, na fase policial, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (fls. 13).

O interrogatório do réu em Juízo restou prejudicado, na medida em que fora decretada a sua revelia, porquanto incerto seu domicílio (fls. 118).

A testemunha Willian Rodrigues Venâncio, policial militar, informou que, em razão do tempo decorrido e porque não teve acesso ao boletim de ocorrência ou a qualquer documento referente aos autos, não tem lembrança da ocorrência e da detenção do réu. Sabe dizer que, em 2019, realizou algumas prisões no viaduto indicado na denúncia, um dos acessos à Avenida Paulista, notório ponto de venda de drogas, envolvendo a apreensão de crack. No local há muitos moradores de rua, que traficam e são usuários de entorpecentes; entretanto, não sabe se o réu estava em tal condição.

Por sua vez, a testemunha Aparecido Batista, policial militar, ouvido em juízo, declinou que, no dia dos fatos, estava na condução de motocicleta da Polícia Militar, na companhia do Soldado Willian, quando avistou o réu num grupo de três ou quatro pessoas. Quando ele visualizou as motos da Polícia Militar, destacou-se do grupo e passou a andar no sentido da Avenida Dr. Arnaldo, ao passo que os demais rumaram no sentido contrário, da Avenida Paulista. O grupo estava embaixo do viaduto, que dá acesso à Avenida Paulista, tendo como referência a Avenida Dr. Arnaldo. Lá, há inúmeros moradores de rua e é frequente o comércio de entorpecentes. O réu foi perseguido por cerca de 50 metros e detido logo à frente. Com o réu foi localizada certa quantia de dinheiro, R\$ 60,00, em notas trocadas e apreendidas pedras de crack, 118. Inquirido, ele admitiu que estava traficando e que era usuário de drogas. O réu parecia ser morador de rua. Não visualizou o réu comercializando drogas, mas pessoas estavam ao redor dele, quando da chegada da polícia. Apenas o réu foi abordado. Não conhecia o réu de data anterior, mas se recorda que, depois do carnaval de 2020, deteve-o novamente na posse de pedras de crack perto do mesmo local.

A ausência de confissão do réu não fora contrariada por qualquer outro meio de prova, considerando a inconsistência da prova vocal produzida em audiência.

Depreende-se, portanto, que apenas um dos policiais confirmou o depoimento por ele prestado em sede policial, a vincular o réu ao montante de drogas apreendidas (118 porções de crack).

No mais, nota-se que os dois policiais, ao serem ouvidos em sede policial, não informaram que o réu teria sido perseguido por eles, antes de ser abordado e revistado (fls. 11 e 12).

Assim, embora existam indícios, não se pode afirmar que, efetivamente, o réu tenha praticado o crime de tráfico de drogas, pois não confirmado suficientemente se tratar da pessoa que trazia consigo as 118 porções de crack e a quantia de R\$ 60,00.

No mais, não se pode olvidar que o réu foi detido em local conhecido pela aglomeração de usuários de drogas; o que significa dizer que, para a devida caracterização do tráfico, os dois policiais militares, responsáveis por sua detenção, teriam de ter contado o que efetivamente ocorreu no dia da abordagem dele, descrevendo todas as circunstâncias da prisão do réu; o que não se verificou.

Não bastasse, não se pode olvidar que o réu é primário (FA de fls. 54 e certidão de fls. 55), nada indicando que tivesse vínculo com o crime e com o tráfico de entorpecentes.

Logo, conclui-se que os depoimentos dos policiais não indicaram, com a certeza necessária, que o réu trazia consigo as drogas indicadas, para fins de tráfico, tal como descrito na denúncia.

De mais a mais, ressalta-se que, para legitimar a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando acreditá-la possível ou configurada a incerteza da culpa.

Desta feita, considerando que não foi demonstrada a prática de qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 pelo réu, a absolvição dela impõe-se como medida mais sensata, em virtude do princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação penal para ABSOLVER o réu JOSÉ MESSIAS ALEXANDRE DA SILVA, qualificado às fls. 08, da imputação constante na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nota-se que já fora autorizada a destruição dos entorpecentes apreendidos (fls. 34/38, item 7). Assim, em complemento, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 60,00 – fls. 15), pois não demonstrada a sua origem lícita, determinando que seja revertido em favor do Fundo Nacional de Combate às Drogas. Oficie-se.

Custas na forma da lei, consignando-se que, nesta oportunidade, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, ao arquivo.

P. R. I. C.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.

Fernanda Salvador Veiga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA